



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

I. Die Willenserklärung – Grundlagen

- Die **Willenserklärung** ist eines der **Fundamente des Privatrechts**
- Juristischer Hintergrund: **Grundsatz der Privatautonomie** → Jede Person darf ihre **rechtlichen Verhältnisse grundsätzlich frei**, d.h. gemäß dem eigenen Willen gestalten (folgt aus der allgemeinen Handlungsfreiheit in Art. 2 Abs. 1 GG)
- Ökonomischer Hintergrund: Effiziente Güterallokation durch die **unsichtbare Hand** des Marktes
- Definition: „**Eine Willenserklärung ist die Äußerung eines Willens, der auf Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.**“ (steht so nicht im BGB)
- Bereiche, in denen Willenserklärungen im BGB eine Rolle spielen (kleine Auswahl)
 - Vertragsschluss, z.B. Kaufvertrag (i.d.R. [=in der Regel] zwei WEen [WE=Willenserklärung])
 - Vertragsbeendigung, z.B. Kündigung eines Mietvertrags (i.d.R. eine WE)
 - Einseitige Rechtsgeschäfte, z.B. Testamente (i.d.R. eine WE)

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

II. Elemente einer Willenserklärung

- Eine Willenserklärung besteht aus **zwei Elementen**: Dem **subjektiven** (=inneren) **Tatbestand** und dem **objektiven** (=äußeren) **Tatbestand**

Objektiver Tatbestand



- **Erklärung**

- Für einen **objektiven Beobachter** (= eine fiktive Person, die neutral und besonnen urteilt) muss nach außen eine **erkennbare Willensäußerung** vorliegen, die auf **Herbeiführung einer Rechtsfolge** gerichtet ist
- Möglich sowohl **ausdrücklich** als auch „**konkludent**“, d.h. durch **schlüssiges Verhalten** (Nicken, Handheben, etc.)

Subjektiver Tatbestand



- **Handlungswille**

- Der Wille, überhaupt eine Handlung vornehmen zu wollen (fehlt z.B. bei Reflexhandlungen)

- **Erklärungsbewusstsein**

- Der Wille, **irgendeine** rechtsgeschäftliche Handlung vornehmen zu wollen

- **Geschäftswille**

- Der Wille, ein **ganz bestimmtes** Rechtsgeschäft herbeiführen zu wollen

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

Was passiert, wenn eines der Tatbestandsmerkmale fehlt?

- **Fehlen des objektiven Tatbestands**

- Bsp.: A sagt zu B: „Ich hätte gerne irgendwann mal ein Fahrrad.“
- Element **zwingend erforderlich** → **keine Willenserklärung**

- **Fehlen des Handlungswillens**

- Bsp.: A sagt zu seinen Freunden: „Wer mein Fahrrad will, hebe die Hand“. B wird in diesem Moment von einer Wespe gestochen und hebt die Hand hoch.
- Element **zwingend erforderlich** → **keine Willenserklärung**

- **Fehlen des Geschäftswillens**

- Bsp.: A sagt zu B: „Willst du mein Fahrrad heute kaufen?“ B will das Fahrrad nur leihen, hat sich aber verhört und sagt „Ja.“ (für den **Kauf** gilt § 433 BGB, für die **Leihe** dagegen § 598 BGB)
- Element **nicht zwingend erforderlich** → **Willenserklärung liegt vor** [B kann seine Willenserklärung aber **ggf.** nach den §§ 119 ff. BGB **anfechten und dadurch beseitigen**] - (**Anfechtung** machen wir noch später im Detail)

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

- **Fehlen des Erklärungsbewusstseins**

- Bsp.: sog. „Trierer Weinversteigerungsfall“:
- *Der ortsunkundige A besucht eine Weinversteigerung in Trier. Auf dieser Versteigerung werden Gebote durch Handheben abgegeben. Als der A den befreundeten B entdeckt, winkt er ihm zu. Dies sieht der Auktionator C, der dem A daraufhin den Zuschlag für die aktuell versteigerte Flasche Wein erteilt (Château de Migraine, 50€). Hat A eine Willenserklärung abgegeben?*

- Lösung:

- 1. Objektiver Tatbestand (Erklärung)?
 - (+)
- 2. Handlungsbewusstsein?
 - (+)
- 3. Erklärungsbewusstsein?
 - (-), A wollte durch das Handhochheben nur grüßen und nichts kaufen
 - Und nun?

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

- Eine Ansicht: „Willentheorie“ (Mindermeinung)
 - Ohne Erklärungsbewusstsein liegt keine Willenserklärung vor, Argumente:
 - § 118 BGB analog: Wenn eine Willenserklärung schon bei **Scherzerklärungen** **nichtig** ist, muss man **erst Recht** denjenigen schützen, der noch nicht einmal wusste, dass er eine Erklärung abgibt (argumentum a maiore ad minus [**Schluss vom Größeren zum Kleineren**]).
 - Die **Privatautonomie** ist ein Fundament des BGB. Wenn jemand kein Erklärungsbewusstsein hat, hat er keinen privatautonomen Willen ein Rechtsgeschäft abzuschließen und ist deshalb zu schützen (**Schutzfunktion** der grundrechtlich geschützten **allgemeinen Handlungsfreiheit** [Art. 2 Abs. 1 GG]).
- **Herrschende Meinung (h.M.)** (BGH u.a.): „Erklärungstheorie“
 - Auch ohne Erklärungsbewusstsein liegt eine Willenserklärung vor, Argumente:
 - § 119 ff. BGB analog: Derjenige, der sich bei einer Erklärung irrt, muss sich nach der Konzeption des BGB an seiner Erklärung erst einmal festhalten lassen, auch wenn er sie ggf. anfechten kann.
 - Es gilt das **Verantwortungsprinzip**: Wer im Rechtsverkehr etwas erklärt, hat dafür grundsätzlich auch das Risiko zu tragen
 - Voraussetzung für die Annahme einer Willenserklärung ist deshalb, dass der Erklärende bei **pflichtgemäßer Sorgfalt** hätte erkennen können, dass sein Verhalten von außen als Willenserklärung gedeutet werden kann (sog. **Erklärungsfahrlässigkeit**)
 - → **Folge für den Fall**: Erklärungsbewusstsein muss nach h.M. als Element für die Bejahung einer Willenserklärung nicht zwingend vorhanden sein. A hat nach der h.M. eine Willenserklärung abgegeben, sie ist aber wegen Erklärungsirrtums anfechtbar (machen wir noch).

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

III. Auslegung von Willenserklärungen

- Um den Inhalt (und damit die Rechtsfolgen) einer Willenserklärung zu bestimmen, müssen diese „**ausgelegt**“ werden.
- Gemäß **§§ 133, 157 BGB** sind empfangsbedürftige Willenserklärungen nach dem „**objektiven Empfängerhorizont mit Rücksicht auf die Verkehrssitte**“ auszulegen
- Das bedeutet, dass eine Willenserklärung nicht unbedingt so ausgelegt werden muss, wie der Erklärende sie subjektiv gemeint hat, sondern so, wie eine **objektive Person** sie verstehen durfte
- Der Erklärungsinhalt kann sich hierbei sowohl aus dem ausdrücklichen **Wortlaut** einer Erklärung als auch „konkudent“, also durch **schlüssiges Verhalten** ergeben
- **Bsp.: Nr. 1:** A macht B ein Vertragsangebot und fragt, ob dieser einverstanden ist. Daraufhin nickt B.
 - Erklärungsinhalt der Willenserklärung des B: „Ja, ich nehme dein Vertragsangebot an.“
- **Bsp. Nr. 2:** Die aus Sachsen stammende A geht in ein Reisebüro in Niedersachsen und will einen Flug nach Porto buchen. Aufgrund ihres starken sächsischen Dialekts hört sich das Reiseziel wie „Bordeaux“ an, woraufhin der Angestellte ihr einen Flug nach Frankreich bucht.
 - Erklärungsinhalt (jedenfalls in Niedersachsen): Reisewunsch nach Bordeaux

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

IV. Wirksamwerden von Willenserklärungen

- Das **Wirksamwerden** einer Willenserklärung hängt davon ab, ob sie **empfangsbedürftig** ist
- **Nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen** bedürfen lediglich ihrer **Abgabe**, d.h. eine willentliche Entäußerung in den Rechtsverkehr
 - Bsp.: Testament
- **Empfangsbedürftige Willenserklärungen** (=Regelfall) bedürfen für ihre **Wirksamkeit** hingegen über ihre Abgabe hinaus noch eines **Zugangs** bei demjenigen, für den sie bestimmt sind
 - Bsp.: Vertragsangebot
- Definition Zugang: *„Eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist dem Empfänger zugegangen, wenn er von ihr Kenntnis nimmt oder sie dergestalt in seinen Machtbereich des Empfängers gelangt, dass unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen ist“*

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

- **Zugang unter Anwesenden**

- Unproblematisch (und deshalb noch nicht mal im Gesetz geregelt): Willenserklärung geht zu, sobald der andere sie wahrnehmen kann
- **Bsp.:** A und B treffen sich in der Mensa, A fragt B „Willst du mein Fahrrad kaufen?“.
- Übrigens: Als Zugang unter Anwesenden gilt auch **telefonische Kommunikation** (vgl. § 147 Abs. 1 S. 2, Alt. 1 BGB), entscheidend ist der **unmittelbare Dialog**, der auch bei einer **Video-Konferenz** vorliegt (=sonstige technische Einrichtung im Sinne von § 147 Abs. 1 S. 2, Alt. 2 BGB, **Hinweis:** die Abkürzungen **Alt. oder Var.** stehen für **Alternative/Variante**)

- **Zugang unter Abwesenden**

- § 130 Abs. 1 S. 1 BGB: Wirksamkeit ab Zugang der (verkörperten) Willenserklärung
- Wann ist eine unter Abwesenden abzugebende Willenserklärung dergestalt in seinen Machtbereich des Empfängers gelangt (TBM1), dass unter normalen Umständen mit Kenntnisaufnahme zu rechnen ist (TBM2)?
 - **Bsp.: Post-Brief:** Im Machtbereich bei Einwurf in den Briefkasten; normale Möglichkeit der Kenntnisaufnahme bei Einwurf nach 18:00 Uhr üblicherweise erst bei Leerung am nächsten Tag
 - **Bsp.: E-Mail:** Im Machtbereich bei Speicherung auf dem Server des Empfänger-Providers; normale Möglichkeit der Kenntnisaufnahme bei **geschäftlich genutzten Accounts** während der **Geschäftszeiten**, bei **privat genutzten Accounts** üblicherweise erst bei tatsächlicher Kenntnisaufnahme

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

- **Sonderproblem: Abhanden gekommene Willenserklärung**

- Was ist, wenn eine Willenserklärung zwar zugegangen ist, aber nicht freiwillig abgegeben wurde?

- **Bsp.-Fall:**

Rechtsanwältin R möchte sich für Ihre Kanzlei schicke neue Bürostühle kaufen und sieht sich deshalb im Versandkatalog „Stilvoll mit Eiche-Furnier“ geeigneten Kandidaten an. Als sie fündig wird, verfasste sie einen Brief an den Versandhandel, in dem sie fünf Holzstühle zum Preis von 1.000€ ordert. Um sich der Tragweite ihrer wichtigen Entscheidung bewusst zu werden, beschließt sie allerdings, den frankierten Brief erst einmal auf ihrem Schreibtisch liegen zu lassen und sich erst am nächsten Tag zu entscheiden. Nachdem R in den Feierabend gegangen ist, sieht die gewissenhafte Sekretärin S den Brief auf dem Schreibtisch der R und geht davon aus, dass R schlicht vergessen hat, ihn zur Post zu geben. Daraufhin schickt S, die in der Kanzlei auch sonst für Postangelegenheiten zuständig ist, den Brief kurz vor Feierabend ab. R entscheidet sich nach einer aufwühlenden Nacht, die Stühle doch nicht zu erwerben. Als sie ins Büro kommt, stellt sie fest, dass der Brief verschwunden ist und entdeckt in ihrem E-Mail-Postfach eine Bestellbestätigung.

Wurde eine wirksame Willenserklärung abgegeben?

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

- **e.A. (eine Ansicht):** Keine wirksame Abgabe
 - Eine Abgabe erfordert eine willentliche Entäußerung in den Rechtsverkehr. Wenn jemand sich (noch) nicht willentlich äußern will, liegt deshalb keine Abgabe vor.
 - Im Gesetz sind in **§ 130 Abs. 2 BGB** lediglich Fälle des späteren Wegfalls des Willens geregelt. Bei Abgabe muss der Wille der abgegebenen Person also vorgelegen haben (argumentum e contrario=**Umkehrschlussargument**).
- **a.A. (anderer Ansicht):** ggf. wirksame Abgabe (**Zurechnungstheorie**)
 - Bei abhandengekommenen Willenserklärungen muss das Gleiche gelten wie in Fällen des fehlenden Erklärungsbewusstseins nach der „Erklärungstheorie“: Wer fahrlässig verursacht, dass seine Willenserklärung in den Rechtsverkehr gelangt, muss sich hieran erstmal festhalten lassen.
 - **Anwendung auf den Fall:** R hätte wissen müssen, dass S, wenn sie den Brief auf dem Schreibtisch sieht, ihren üblichen Aufgaben nachkommt und den Brief abschickt. Eine Abgabe liegt nach dieser Ansicht also vor, ein Zugang ist ebenfalls gegeben, somit ist die WE wirksam.
- **Ergebnisse für den Fall:**
 - Beide Ansichten kommen hier zu **unterschiedlichen Ergebnissen**, so dass man sich in der Klausur zwischen ihnen entscheiden müsste. Nach der e.A. liegt mangels Abgabe keine wirksame Willenserklärung vor, nach der a.A. hingegen schon, denn R hätte wissen müssen, dass S, wenn sie den Brief auf dem Schreibtisch sieht, ihren üblichen Aufgaben nachkommt und den Brief abschickt.
 - **Hinweise:** Ob man der e.A. oder der a.A. folgt, wird in erster Linie **dann relevant, wenn es später um den Ersatz möglicher Schäden des Versandhandels** geht. Nach der e.A. ist die WE nicht wirksam, so dass R dem Grunde nach nicht haften muss, wenn der Versandhandel z.B. Kosten wegen der ungebetenen Versendung der Stühle hat. Nach der a.A. wäre die WE wirksam, die R könnte sie lediglich nach § 119 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB (Erklärungsirrtum) analog anfechten (machen wir noch), wäre dann aber nach § 122 BGB analog zum Schadenersatz verpflichtet. Da das aber auch von der a.A. im Ergebnis als gerecht empfunden wird, wird selbst von einigen Vertretern der a.A. trotz fehlender Wirksamkeit der WE ein Anspruch aus § 122 BGB analog angenommen.

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

V. Der Vertragsschluss, §§ 145 ff. BGB

- Verträge kommen in der Regel durch **zwei „korrespondierende“** (=„aufeinander bezogene“) **Willenserklärungen** zustande, einem **Angebot** und einer entsprechenden **Annahme**.
- Ein **Angebot/Antrag** im Sinne von § 145 BGB ist „**eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages nur noch von dessen Zustimmung abhängt**“.
 - **Merke:** Ein Angebot zeichnet sich dadurch aus, dass der andere Teil dieses durch ein **schlichtes „Ja“** annehmen kann.
 - Das bedeutet, dass das Angebot alle „**essentialia negotii**“ (=wesentliche und unentbehrliche **Bestandteile eines Rechtsgeschäfts**) in bestimmter oder jedenfalls bestimmbarer Weise enthalten muss, bestehend aus den **Vertragsparteien, dem Vertragsgegenstand und der Gegenleistung**.
 - Bsp.: A sagt zu B: „Ich biete dir mein Fahrrad zum Preis von 500€ an“.

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

- Eine **Annahme** ist in der Regel (Ausnahme: § 151 BGB) „eine empfangsbedürftige Willenserklärung, aus der hervorgeht, dass dem Angebot uneingeschränkt zugestimmt wird“
 - **Bsp.:** B sagt zu A auf dessen Angebot hin „Deal!“.
- Eine Willenserklärung, die diese Voraussetzung *nicht* erfüllt, weil sie gegenüber dem Angebot Änderungen enthält, ist gem. **§ 150 Abs. 2 BGB** als **neues Angebot** auszulegen, dass dann ggf. von der anderen Partei angenommen werden müsste.
- **Bsp.:** 1) A sagt zu B: „Ich biete dir mein Fahrrad zum Preis von 500€ an“.
 - 2) B sagt zu A „Alles klar, für 400€ nehme ichs“.
 - 3) A und B reichen sich daraufhin die Hand.
- 1) = Angebot des A; 2) = neues Angebot des B; 3) = (konkludente) Annahme des A.
- Das Gleiche gilt, wenn das Angebot wegen **Ablaufs einer Angebotsfrist** (siehe §§ 147 f. BGB) gem. § 146 BGB erloschen ist. Erklärt der andere Teil dann die „**Annahme**“ des **abgelaufenen Angebots**, ist dies gem. § 150 Abs. 1 BGB als **neues Angebot** auszulegen, das derjenige, der das ursprüngliche Angebot gemacht hat, erst noch annehmen muss.

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

Die „invitatio ad offerendum“

- Gem. § 145 BGB ist der Antragende an ein Angebot grundsätzlich gebunden, sofern er diese Bindung nicht ausdrücklich ausgeschlossen hat.
- In der Praxis gibt es nicht selten Erklärungen, die zwar auf den ersten Blick nach einem verbindlichen Angebot aussehen, in Wirklichkeit aber keins sind, weil kein sog. **„Rechtsbindungswille“** vorliegt, sondern lediglich der andere Teil dazu aufgefordert werden soll, selbst ein Angebot zu machen (sog. **„invitatio ad offerendum“**).
- Ob ein Angebot oder eine invitatio ad offerendum vorliegt, ist in der Klausur durch Auslegung auf Basis des **objektiven Empfängerhorizonts** zu ermitteln (§§ 133, 157 BGB). Der Rechtsbindungswille fehlt i.d.R., wenn der eine Teil nur über eine begrenzte Anzahl von Waren verfügt oder er sich den Vertragspartner erst noch konkret aussuchen möchte, er also nicht sofort rechtlich gebunden sein will.
- Bsp. für eine invitatio ad offerendum:
 - Waren“angebote“ in Supermarktprospekten
 - Auslagen in Kaufhaus-Schaufenstern
 - In der Regel auch: „Angebote“ auf Internetseiten (**anders bei einer Online-Auktionsplattform, wie eBay: eingestelltes Angebot ist nach § 145 BGB rechtsverbindlich; es kann nur bei einer berechtigten Angebotsrücknahme (z.B. Manipulation) zurückgezogen werden (BGH-Rspr.)**)
 - **Gegenbeispiel:** Aufstellen eines Warenautomats (sog. Angebot „ad incertae personas“ = **Angebot an unbestimmte Personen**)

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

VI. Beispielsfall und Gutachten

Fall

Fußballspieler K sitzt am 17.12.2021 in einem Hotel bei München und langweilt sich, weil er krankheitsbedingt nicht spielen kann. Im Internet stößt er auf die Seite des Versandhändlers V, der auf seinem Portal „heilende Natursteine“ anbietet, die die natürlichen Heilkräfte aktivieren sollen. K ist überzeugt und entscheidet sich für das Modell „Aquamarin Quarz“ zum Preis von 50 €. Hierzu klickt er auf den unter dem Bild des Steins angefügten Button mit der Aufschrift „bestellen“. Kurze Zeit später erhält er von V eine E-Mail, in der dieser ihm mitteilt, dass er aufgrund der hohen Nachfrage aktuell leider nicht in der Lage ist, den „Aquamarin Quarz“ zu liefern. Er verspricht aber, sich unmittelbar an K zu wenden, sobald der Stein wieder verfügbar sei.

Am nächsten Tag erhält K tatsächlich eine E-Mail mit dem Text „Aquamarin Quarz wieder zu haben! Verbindliche Bestellung kurzfristig heute noch möglich zum Preis von 60€, es genügt eine Bestätigung bis zum Ende des Tages“. K schreibt V daraufhin sofort eine E-Mail mit dem Inhalt „Ja, bitte, sofort, ich will den tollen Stein kaufen“ und überweist sogleich das Geld. Die E-Mail kommt beim E-Mail-Provider des V noch innerhalb von dessen Geschäftszeiten um 17:00 Uhr an, V ruft sie aber nicht mehr ab. Am nächsten Tag teilt V dem K mit, dass er den Stein leider nicht mehr liefern könne, da sich am Morgen Hotelier H gemeldet und 50 Aquamarin Quarze zum Preis von 70 € bestellt habe.

Hat K gegen V einen Anspruch auf Lieferung und Übereignung eines „Aquamarin Quarz“?

Gutachten § 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

K könnte gegen V ein Anspruch auf Lieferung und Übereignung eines „Aquamarin Quarz“ gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB zustehen.

I. Vertragsschluss (Anspruch entstanden?)

Hierfür müsste zwischen K und V ein Kaufvertrag zustande gekommen sein.

Verträge kommen gem. §§ 145 ff. BGB durch zwei korrespondierende Willenserklärungen, ein Angebot und eine Annahme, zustande.

A. Vertragsschluss am 17.12.2021

1. Angebot

Es müsste also zunächst ein Angebot vorliegen.

Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages nur noch von dessen Zustimmung abhängt.

Vorliegend könnte ein Angebot zunächst im Einstellen des „Aquamarin Quarz“ auf der Webseite des V zu sehen sein. Fraglich ist aber, ob dies nach objektivem Empfängerhorizont gem. §§ 133, 157 BGB bereits eine Willenserklärung darstellt, der ein Rechtsbindungswille zum Abschluss eines Vertrages zu entnehmen ist, ob V also in jedem Fall einen Vertrag abschließen möchte, sobald jemand auf den Button „bestellen“ klickt. Hiergegen spricht, dass V nur eine begrenzte Zahl von „Aquamarin Quarz“ in seinem Warenlager hat und er im Falle vieler Bestellungen durch mehrere Kunden sofort zur Lieferung verpflichtet wäre. Außerdem hätte V so keine Möglichkeit mehr, sich einen Kunden konkret auszusuchen und bspw. noch eine Bonitätsprüfung durchzuführen.

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

Nach objektivem Empfängerhorizont liegt in der bloßen Einstellung von Waren auf einer Internetseite wie im vorliegenden Fall daher noch kein Angebot des Verkäufers vor, sondern lediglich eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch potenzielle Käufer (sog. „invitatio ad offerendum“).

Im Einstellen des „Aquamarin Quarz“ auf der Webseite ist daher noch kein Angebot des V zu sehen.

Ein Angebot könnte aber darin liegen, dass K auf der Webseite des V auf den Button „bestellen“ klickt. Hierdurch bringt K nach objektivem Empfängerhorizont eindeutig zum Ausdruck, dass er mit V einen Vertrag über einen „Aquamarin Quarz“ schließen möchte. Der Preis als weiteres Element der „essentialia negotii“ in Höhe von 50€ ergibt sich dabei unmittelbar aus der invitatio ad offerendum auf der Webseite des V. Das Angebot des K als empfangsbedürftige Willenserklärung ist dem V auch zugegangen, als dieser die Nachricht des K über sein Portal erhalten hat.

Damit liegt ein Angebot des K auf Abschluss eines Kaufvertrages über einen „Aquamarin Quarz“ zum Preis von 50€ vor.

B. Annahme

Dieses Angebot müsste der V auch angenommen haben.

Eine Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, aus der hervorgeht, dass dem Angebot uneingeschränkt zugestimmt wird.

Vorliegend hat V dem Angebot des K jedoch ausdrücklich nicht zugestimmt, sondern ihm mitgeteilt, dass er aufgrund der hohen Nachfrage gerade keinen „Aquamarin Quarz“ liefern könne. Auch in der bloßen Ankündigung, dass er sich wieder bei K melden wolle, sobald weitere Steine verfügbar seien, liegt insofern keine Annahme des Angebots des K.

Mangels Annahme durch V ist daher am 17.12.2021 zwischen K und V kein Vertrag zustande gekommen.¹⁷

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

B. Vertragsschluss am 18.12.2021

1. Angebot

Ein weiteres Angebot könnte aber in der E-Mail des V am folgenden Tag liegen, in der er K gegenüber erklärt, dass der Aquamarin Quarz wieder verfügbar sei und K diesen bis zum Ende des Tages verbindlich zum Preis von 60€ bestellen könne. Hierin liegt eine direkt an K gerichtete Willenserklärung, durch die V dem K den Abschluss eines Kaufvertrages so anträgt, dass dieser nur noch zustimmen muss.

Folglich liegt ein Angebot des V vor.

2. Annahme

Des Weiteren müsste K dieses Angebot des V auch angenommen haben.

K schreibt dem V, dass er den „tollen Stein sofort kaufen“ will, stimmt dem Angebot des V also einschränkungslos zu und erklärt dadurch eine Annahme.

Fraglich ist aber, ob diese Annahme auch fristgerecht zugegangen und damit wirksam geworden ist.

In seinem Angebot hatte V die Annahme nämlich vom Zugang „bis zum Ende des Tages“ abhängig gemacht. Hierdurch hat V gem. § 148 BGB eine Annahmefrist bestimmt, nach der sein Angebot mit Ablauf des Tages gem. § 146 BGB erlischt. Der Ablauf der Frist ist bei Auslegung nach dem objektivem Empfängerhorizont gem. §§ 133, 157 BGB so zu verstehen, dass die Annahme den V bis zum Ende der täglichen Geschäftszeiten erreichen muss, so dass V noch am selben Tag Kenntnis von ihr erlangen kann.

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

[Hinweis: Hier wäre durchaus auch eine andere Auslegung vertretbar, nämlich das die Annahme des K lediglich am 18.12.2021 bis 24:00 Uhr zugegangen sein muss. In der Klausur wird es Ihnen nicht negativ angerechnet, wenn Sie zu einer anderen Lösung kommen, solange diese „vertretbar“ (= nicht eindeutig falsch) ist und Sie sie gut begründen.]

Eine empfangsbedürftige Willenserklärung ist dem Empfänger zugegangen, wenn er von ihr Kenntnis nimmt oder sie dergestalt in seinen Machtbereich gelangt, dass unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen ist.

Kenntnis von der Annahme hat V hier erst am nächsten Tag und damit zu spät erlangt. Allerdings könnte die Annahmeerklärung des K bereits am 18.12.2021 dergestalt zugegangen sein, dass sie so in den Machtbereich des V gelangt ist, dass dieser unter normalen Umständen von ihr hätte Kenntnis erlangen können. Bei geschäftlich genutzten E-Mail-Accounts ist dies anzunehmen, wenn die Nachricht innerhalb der normalen Geschäftszeiten auf dem E-Mail-Provider des Empfängers gespeichert wird. Vorliegend ist die E-Mail des K noch vor Ende der normalen Geschäftszeiten um 17:00 Uhr beim Provider des V eingegangen, so dass die Annahme noch innerhalb der von V gesetzten Frist zugegangen ist.

Damit liegt eine wirksam zugegangene Annahme des K vor.

3. Zwischenergebnis

Zwischen V und K ist am 18.12.2021 ein Vertrag über den Kauf eines „Aquamarin Quarz“ zum Preis von 60€ zustande gekommen.

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

II. Anspruch untergegangen?

Untergangsgründe für den entstandenen Anspruch existieren nicht.

III. Fälligkeit und Durchsetzbarkeit des Anspruchs (Anspruch durchsetzbar?)

Gem. § 271 Abs. 1 Alt. 2 BGB ist der Anspruch des K aus § 433 BGB auf Lieferung des Steins bereits fällig. Da K den Kaufpreis schon gezahlt hat, ist der Anspruch mangels Zurückbehaltungsrechts des V gem. § 320 Abs. 1 BGB auch durchsetzbar.

[Hinweis: Die Ausführungen zu Fälligkeit und Durchsetzbarkeit gehören zum allgemeinen Schuldrecht (machen wir noch) und wurden hier nur der Vollständigkeit halber aufgenommen.]

IV. Ergebnis

K hat gegen V einen Anspruch auf Lieferung und Übereignung eines „Aquamarin Quarz“ gem. § 433 Abs. 1 S. 1 BGB.

§ 4 Willenserklärung und Vertragsschluss

Main Take-Away

- **Willenserklärungen** sind Äußerungen eines Willens, der auf Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Sie bestehen aus einem objektiven Tatbestand, der Erklärung, und einen subjektiven Tatbestand, bestehend aus Handlungswille, Erklärungsbewusstsein und Geschäftswille.
- Der Inhalt einer Willenserklärung ist gem. §§ 133, 157 BGB nach dem **objektiven Empfängerhorizont** unter Berücksichtigung der Verkehrssitte auszulegen.
- Um wirksam zu werden, bedarf es für empfangsbedürftige Willenserklärungen eines **Zugangs**. Dieser liegt vor, wenn der Empfänger der Erklärung von ihr Kenntnis nimmt oder sie dergestalt in seinen Machtbereich gelangt, dass unter normalen Umständen mit Kenntnisnahme zu rechnen ist.
- **Verträge** kommen durch zwei korrespondierende Willenserklärungen, einem **Angebot (Antrag)** und einer **Annahme**, zustande. Ein **Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung**, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages nur noch von dessen Zustimmung abhängt. Eine **Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung**, aus der hervorgeht, dass dem Angebot uneingeschränkt zugestimmt wird.